

Số: /TB-STNMT

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (Dự án Khai thác mỏ Antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng)

Kính gửi:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường (*Địa chỉ: Số 175 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn*).

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn bản kèm hồ sơ đề nghị nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường; mã hồ sơ 000.00.08.H37-230728-0006, chuyển đến ngày 31/7/2023. Nội dung kiến nghị giải quyết: Đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (Dự án Khai thác mỏ Antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng).

Ngày 16/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan¹, tiến hành kiểm tra thực địa và tổ chức họp tại trụ sở UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng. Trên cơ sở thẩm định hồ sơ và ý kiến của các cơ quan tham dự tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Thông tin chung về dự án

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường (gọi tắt là Công ty) đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 35/GP-UBND ngày 26/10/2015 (*thời hạn khai thác 15 năm, đến ngày 26/10/2030*). Dự án Khai thác Mỏ Antimon Khòn Rẹ xã Mai Sao, huyện Chi Lăng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 24/9/2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2113167021, chứng nhận lần đầu ngày 28/9/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 03/8/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 04/10/2021.

- Mục tiêu dự án: Khai thác tối đa, tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần gia tăng sản phẩm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường; tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước.

¹ Các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Chi Lăng, UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường.

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích sử dụng đất: 9,0 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 6.827 triệu đồng (trong đó vốn cố định 5.530 triệu đồng, vốn lưu động 1.297 triệu đồng).

- Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm, kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Về đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án của Công ty

Công ty có Văn bản số 84/CV-XC ngày 25/7/2023 về đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư và Báo cáo tình hình thực hiện dự án ngày 14/8/2023, cụ thể:

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: 72.391 m² (7,23ha), trong đó: Diện tích đất Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án: khoảng 1,6 ha.

- Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

- Thời hạn sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp: 20 năm.

3. Kết quả thẩm định

3.1. Về nguồn gốc và hiện trạng khu đất

- **Nguồn gốc đất:** Theo báo cáo của Công ty và ý kiến của UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng tại cuộc họp, khu đất diện tích khoảng 1,6 ha Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án có nguồn gốc là đất của 04 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng (*trong đó có 03/04 hộ gia đình đã được cấp Giấy CN.QSD đất*), gồm các loại đất: Đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất, đất trồng lúa và đất ở tại nông thôn.

- **Hiện trạng:** Tại thời điểm kiểm tra, trên khu đất người dân đang trồng một số loại cây: Chuối, Keo, Bạch đàn,... Ngoài ra có 01 ngôi nhà mái tôn của người dân xây dựng để làm kho. Khu đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, lấn chiếm.

3.2. Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chi Lăng đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, vị trí khu đất thể hiện là Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

(SKS). Như vậy, khu đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng được duyệt.

3.3. Về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến dự án

- **Về quy hoạch xây dựng:** Theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 được UBND huyện Chi Lăng phê duyệt tại Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 29/9/2022, khu đất khoảng 1,6ha Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án được định hướng quy hoạch là đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

- **Về Quy hoạch ba loại rừng:** Đối chiếu phạm vi ranh giới khu đất Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án với Quy hoạch ba loại rừng tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030) cho thấy: trong tổng diện tích khoảng 1,6 ha có 0,13 ha quy hoạch rừng sản xuất và 1,47 ha nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng.

- **Về lĩnh vực quốc phòng:** Khu vực Công ty đề nghị thực hiện dự án không phải đất quốc phòng; không nằm trong Quy hoạch Bản đồ xác định các khu quân sự và địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (theo Văn bản số 1833/BCH-TM ngày 18/8/2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

3.4. Tồn tại, vướng mắc

- Qua xem xét Văn bản số 84/CV-XC ngày 25/7/2023 của Công ty không nêu rõ diện tích đất nông nghiệp Công ty đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án. Tại Báo cáo ngày 14/8/2023 của Công ty chưa báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện dự án, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty; chưa làm rõ các thông tin về khu đất Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án (gồm bao nhiêu thửa đất, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, chủ sử dụng đất, việc cấp Giấy CN.QSD đất, hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và các hộ gia đình, cá nhân; rà soát lại phương án thiết kế các hạng mục...); Sơ đồ khu đất chưa thể hiện rõ ranh giới, vị trí các thửa đất Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy: trong tổng diện tích đất khoảng 1,6ha Công ty đề nghị nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án nêu trên có khoảng 0,05 ha (thuộc thửa đất số 199, tờ BĐDC số 52 xã Mai Sao) thuộc loại đất ở tại nông thôn và có 0,13ha (thuộc thửa đất số 138, tờ BĐDC số 52 xã Mai Sao) quy hoạch rừng sản xuất nằm trong quy hoạch ba loại rừng đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

4. Kết luận, đề nghị

4.1. Kết luận

Hồ sơ chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp theo quy định.

4.2. Đề nghị

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chủ động phối hợp với UBND xã Mai Sao và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại diện tích đất nông nghiệp Công ty đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án đảm bảo theo quy định; biên tập hoàn thiện lại báo cáo, bổ sung đầy đủ thông tin theo ý kiến của các cơ quan tham dự tại cuộc họp; hoàn thiện hồ sơ trích đo khu đất để kiểm tra nghiệm thu theo quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Nhà đầu tư nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đất đai để Nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện. Đề nghị Nhà đầu tư đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nhận lại hồ sơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, NN&PTNT;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- UBND huyện Chi Lăng;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLDD(HHN).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Văn Thạch